

1500183-55.2020.8.26.0531

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte, em recentes julgados, tem decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500183-55.2020.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-55.2020.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2114906/2020 - DEL.POL.SANTA ADELIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 121, §2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2020, por volta das 23h10min, na Rua Prudente de Moraes, altura do numeral 407, nesta cidade e Comarca de Santa Adélia, tentou matar, por motivo fútil, João Luiz da Silva Neto, produzindo-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 07/09 e 25/27, sendo que a morte de João Luiz não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a denúncia, o crime de tentativa apenas não teria se consumado em razão da intervenção de populares que passavam pelo local e porque a vítima teria recebido pronto e eficaz socorro médico. Lado outro, segundo a peça vestibular, o crime teria sido praticado por motivo fútil, consistente numa simples troca de olhares entre a vítima e o denunciado. A denúncia foi recebida aos 05 de junho de 2020, oportunidade em que, acolhendo

representação da autoridade policial, referendada pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 44/45), expedindo-se mandado de prisão, cumprido em 24 de junho de 2020 (fls. 57/60).

O réu então foi citado (fls. 63/64) e apresentou, por meio de seu Causídico, resposta à acusação (fls. 73).

Em seguida foi ratificado o recebimento da denúncia e em audiência de instrução realizada aos dias 10 de novembro de 2020, foi colhido o depoimento da vítima e das testemunhas de acusação Adonias Mateus Felipe e Everton da Silva Fidelis e, por fim, foi o réu interrogado (fl. 145).

Em memoriais finais escritos, o Ministério Público pugnou a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 149/153).

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por falta de provas (fls. 154/155).

Em sentença proferida aos 19 de novembro de 2020, o réu foi pronunciado por infração ao art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, mantida a custódia cautelar (fls. 159/165).

Do decisor recorreu a Defesa (fls. 174, 177, 187/190, 196/202, 204, 213/219).

Processado o recurso e remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada aos 11 de maio de 2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao reclamo (fls. 227/235).

O acórdão transitou em julgado (fls. 240 e 246).

Por fim, redistribuídos os autos à competência do Júri e superada a fase do art. 422 do Código de Processo Penal (fls. 252 e 254), por decisão de 17 de agosto de 2021, o feito foi declarado devidamente preparado e determinada sua inclusão na pauta do Tribunal do Júri, agendando o julgamento para 24 de março de 2022, às 13h (fl. 255).

Nesta data, foi realizada a sessão plenária sem intercorrências, conforme registro em ata acostada aos autos.

É o relatório.

O Conselho de Sentença, cumpridas as formalidades legais, deliberou e decidiu, por maioria de votos, a autoria e materialidade por delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, CP), na forma tentada (art. 14, inciso II, CP).

A decisão dos jurados é soberana, cabendo a este magistrado apenas a dosimetria das penas.

Assim, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie e não há elementos no processo desabonadores de sua conduta social ou personalidade. Do mesmo modo, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima não contribuiu para o delito. O motivo do crime é desfavorável (motivo fútil) e servirá para qualificar o delito. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Destaco que o acusado registra condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para uso próprio). Entretanto, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se presta à configuração de reincidência ou maus antecedentes.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS.

SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ambas as

Turmas da Terceira Seção desta Corte, em recentes julgados, tem decidido ser

desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de

condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a

infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de

liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida no STF. Precedentes. 2. A

Quinta Turma deste Tribunal passou a adotar o entendimento de que, com maior razão, por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da

reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas à título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. "O fato de a questão federal debatida nos autos ser objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal não determina o sobrestamento dos julgamentos dos recursos especiais, e sim dos recursos extraordinários eventualmente interpostos em face dos arestos prolatados por esta Corte que tratem da matéria afetada." (AgRg no REsp 1.576.825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1916629/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Em segunda fase, ausentes agravantes e, por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d" do CP). Ressalto que este Magistrado tem o entendimento de que a confissão qualificada (confissão elaborada em conjunto à tese de legítima defesa) deve ser reconhecida para fins de atenuante. Nesse sentido, a propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO FEITA DE FORMA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. II - A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1895503/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021)

Entretanto, nos termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Entretanto, o crime foi tentado, incidindo a causa de redução de pena prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. O critério para diminuição da pena (fração a ser adotada) é a maior ou menor proximidade da consumação, isto é, o iter criminis percorrido. Nesse sentido, registre-se:

"O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

No caso em apreço, o crime ficou próximo à consumação e, portanto, a redução deve ser na fração mínima (1/3). Ressalte-se que a vítima foi lesionada em região vital (cabeça), permaneceu quase dois meses internada em Unidade de Terapia Intensiva e apresenta, em decorrência das lesões, sequelas de natureza gravíssima (enfermidade incurável), conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito de fls. 222/226. Assim, a pena do acusado resta definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Diante da quantidade de pena aplicada (não superior a oito anos) e da primariedade do acusado, fixo o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, "a" e "b", CP).

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento. Haja vista a quantidade da pena, bem como a natureza do crime (cometido com violência à pessoa), incabível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Por fim, considerando o quantum de pena, o acusado não faz jus à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS FILHO como incurso no art. 121, §2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que não houve qualquer alteração fática que permitisse reavaliar a medida. Não bastasse isso, houve condenação do autor, confirmando-se a materialidade e autoria pelo Conselho de Sentença, órgão soberano para o julgamento do delito. Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra.

Contudo, uma vez que o réu foi condenado em regime semiaberto, o cumprimento da prisão cautelar deverá ser realizado em localidade idêntica ao regime ao qual foi condenado. Nesses termos, decisão do Superior Tribunal de Justiça: “ainda que se considere haver elementos suficientes para a negativa do direito de recorrer em liberdade, é certo que, tendo sido fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena reclusiva, configura constrangimento ilegal manter o apenado submetido a regime fechado. Não se mostrando razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que àquele que foi estabelecido na sentença condenatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente sua imediata colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação”. (STJ. 6ª Turma. HC269.288/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2013).

Oficie-se a Secretária de Administração Penitenciária para assegurar ao réu sua imediata colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo encontrar-se em prisão em regime fechado. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Ademais, não há qualquer pedido para fixação de indenização mínima em favor da vítima e não há nos autos elementos suficientes para seu arbitramento, motivo pelo qual deixo de fixá-la (art. 387, IV, CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada eventual gratuidade de justiça.

Intime-se a vítima do teor desta decisão.

Após o trânsito em julgado: i) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; ii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação do réu; iii) expeça-se guia de execução penal.

Publicada em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Santa Adélia, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA